

Nr. 225 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Oktober 1938

R 3101/31141, Bl. 18–24 Abschrift, Durchschlag¹

Anwesend: MDgt. Danckwerts (Vorsitz), MR Pabst, ORR Jacobi (GBV); MD Sarnow, MR Burandt (GBW); OTL Gause, v. Steinwehr (OKW, Abt. L [Landesverteidigung]).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[EINHEITLICHE GESETZLICHE REGELUNG ALLER SACHLEISTUNGEN FÜR ZWECKE DER LANDESVERTEIDIGUNG]

[Geheim]

Ministerialdirigent Dr. Danckwerts weist einleitend darauf hin, daß die Regelung der Landesverteidigung vor allem Klarheit, Einfachheit und Disziplin verlange. Möglich sei eine gesetzliche Regelung der Sachleistungen auf drei Wegen:

Erster Weg: Trennung des WLG² in zwei Gesetze, ein „Manöverleistungsgesetz“ für die Bedürfnisse der Wehrmacht, daneben ein Gesetz für alle anderen im Interesse der Landesverteidigung benötigten Leistungen, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet.

Zweiter Weg: Ausbau des WLG, mit dessen § 3 man schon jetzt fast alle Leistungen fordern könne³.
Dritter Weg: Schaffung zusätzlicher Gesetze zum WLG.

Außerdem sei wichtig die Organisation der Beschlagnahmestellen. Die Zahl der Bedarfsstellen⁴ müsse so klein wie möglich gehalten werden. Wo mehr als eine Bedarfsstelle auf den gleichen Gegenstand angesetzt sei, müsse die Zusammenarbeit sichergestellt werden.

Ministerialdirektor Sarnow weist darauf hin, daß das WLG in seiner jetzigen Fassung s. Zt. nicht die Zustimmung des GBW gefunden habe, weil es dessen Bedürfnissen nicht genüge⁵. Nach dem WLG könnten praktisch Faktoren, die außerhalb der Wirtschaft ständen, von der Wirtschaft unbeschränkt Sachleistungen fordern, nur nicht der GBW selbst. Dieser müsse sich vielmehr an OKW und R[eichs]M[inister] d[es] I[nn]ern wenden, um seine Bedarfsstelle bestimmen zu lassen. Dies sei nicht tragbar. Wenn das Kriegsleistungsgesetz, das dem GBW für den Kriegsfall genügt hätte, nicht veröf-

¹ Abschriften der Niederschrift des GBV und eines ungez. Vm. von MD Sarnow, gefertigt als Anlagen zur Bekanntgabe des GBW-Schreibens vom 5. 12. 1938 nebst VO-Entw. (u. Anm. 9) in Abschrift an OKW, RWiM, REM und RForstA. – Sprecher z. T. vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Gesetz über Leistungen für Wehrzwecke (Wehrleistungsg.) vom 13. 7. 1938 (RGBl. I S. 887). Zu seiner Vorbereitung, der geheimen Inkraftsetzung am 11. 3. 1938 und der schließl. Verkündung am 18. 7. 1938 s. ARH III, Nrr. 111 und 195. Generell: ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 25.

³ § 3 (1) WLG lautete: „Die Bedarfsstelle kann vom Leistungspflichtigen verlangen, daß er den Gebrauch von Sachen, die er in Besitz oder Gewahrsam hat, gestattet, ihm zustehende Rechte an beweglichen Sachen überträgt sowie sonstige Rechte zur Ausübung überläßt. Ferner kann die Bedarfsstelle die organisatorische Vorbereitung von Leistungen fordern, deren Möglichkeit sich aus dem Besitz von Sachen sowie dem Bestehen von Rechten ergibt. Eine weitergehende Vorbereitung von Leistungen kann das Oberkommando der Wehrmacht im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern fordern, soweit es dem Leistungspflichtigen zugemutet werden kann.“

⁴ Die Bedarfsstellen wurden ab Juli 1938 sukzessive bekanntgegeben; s. ABSOLON IV, S. 25 Anm. 95. Systemat. Fortschreibung nach Kriegsbeginn: PFUNDTNER/NEUBERTI RV 13, S. 33–50.

⁵ Ablehnende Stellung des RWiM Schacht als GB, 8. 12. 1936: ARH III, Nr. 195 Anm. 11.

fentlicht werden solle⁶, sei zum mindesten Änderung des WLG notwendig. GBW müsse unbedingt das Recht erhalten, diejenigen Sachleistungen auf wirtschaftlichen Gebieten zu fordern, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig erachte. Andererseits müsse in das WLG eine Beschränkung für nichtwirtschaftliche Bedarfsstellen eingebaut werden, soweit sie von der Wirtschaft Leistungen sollen verlangen können⁷, und außerdem müßten sie für diese Anforderungen an Weisungen des GBW gebunden werden. Ausnahmen für die Wehrmacht für besondere Fälle seien immer möglich. Die rechtliche Regelung der ganzen Frage sei s. E. auf zwei Wegen möglich:

– 1.

Man lasse das WLG bestehen und setze daneben ein besonderes Sachleistungsgesetz für den GBW.

– 2.

Man ändere das WLG so, daß den von ihm dargelegten Gesichtspunkten Rechnung getragen werde. *Oberstleutnant Gause* hält es nicht für angezeigt, daß alle Sachleistungen, die von der Bevölkerung für Zwecke der Landesverteidigung gefordert werden, namentlich solche wirtschaftlicher Art, unter dem Namen „Wehrleistungen“ gingen. Dies erwecke sonst die Meinung, daß die Leistungen für die Wehrmacht selbst nötig seien. Erwünscht sei deshalb, die Leistungen nach dem WLG auf die Bedürfnisse der Wehrmacht zu beschränken, und daneben ein Staatsleistungsgesetz für die Bedürfnisse der Verwaltung und der Wirtschaft zu schaffen.

Nach weiterer Besprechung schlug *Ministerialdirigent Dr. Danckwerts* folgendes vor:

– 1.

Die Überschrift des WLG wird geändert in „Gesetz über Leistungen für Staatszwecke (Staatsleistungsgesetz)“⁸.

– 2.

§ 3 wird insoweit abgeändert und ergänzt, als dies für die Bedürfnisse des GBW erforderlich ist, z. B. u. a. durch eine Bestimmung, wonach auch die Umstellung von Betrieben verlangt werden kann. („Weitergehende Leistungen können von den zuständigen obersten Reichsbehörden verlangt werden“).

– 3.

Der Abschnitt 2 B „Besondere Leistungen“ erhält die Überschrift „Besondere Leistungen für Wehrmachtzwecke“.

Die notwendigen Einzelheiten über Sachleistungsanforderungen im Geschäftsbereich des GBW und, soweit nötig, auch des GBV wären alsdann in Durchführungsvorschriften zu § 3 zu regeln.

Die Anwesenden hielten diesen Vorschlag für durchführbar.

Die Erörterung der *Regelung der Beschlagnahmeorganisation* ergab Übereinstimmung darüber, daß straffste Zusammenfassung und Beschränkung der Bedarfsstellen unbedingt erforderlich erscheint

a) auf dem Gebiet der Bewirtschaftung der Räume, wobei als „Raumkommissar“ nur die untere Verwaltungsbehörde in Frage kommen kann (letzte Beschwerdeinstanz der Oberpräsident) und

b) auf dem Gebiet der Transportmittel, wo als Bewirtschaftungskommissare in erster Linie die Wehrersatzinspektionen in Frage kommen, während es noch einer Erklärung bedarf, inwieweit für die nicht von den Wehrersatzinspektionen freigestellten oder zugeteilten Transportmittel dem Bevollmächtigten für den Nahverkehr⁹ die Regelung überlassen werden kann. Für die rein wirt-

⁶ KLG vom 21. 5. 1935: ARH II/1, Nrr. 138, 159 P. 2, 160. Mit Schreiben vom 19. 8. 1937 hatte der RKrM unverändert auf seiner Geheimhaltung bestanden; s. MA, RW 19/482, unfol.

⁷ Zu den prakt. Problemen vgl. Dok. Nr. 187 Ziff. 1.

⁸ Wohl auf entspr. Initiative des GBV nannte Gen. Keitel in der 15. Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses am 15. 12. 1938 unter den vordringl. Aufgaben dann auch: „Ausbau des *Wehrleistungsgesetzes* zu einem *Staatsleistungsgesetz*, dessen 1. Teil die Forderungen der Wehrmacht, und dessen 2. Teil diejenigen der Verwaltung und Wirtschaft enthält.“ RW 19/613, Bl. 21–35, hier 33v.

⁹ In den RV-Planungen bei den Mittelbehörden am Sitz der Generalkommandos für die Wehrbezirke vorgesehene Instanz, die im Krieg mit Hilfe örtl. Fahrbereitschaftsleiter die Regulierung des Personen- und Güternahverkehrs übernehmen, die Straßenverkehrsunternehmen zu Leistungen nach dem WLG heranziehen, auch die Beschlagnahme von priv. Kraftfahrzeugen veranlassen sollte. Nach Kriegsbeginn forderte der GBW ihre Eingliederung in seine Mittelinstanz (Führungsstäbe Wirtschaft bzw.

schaftlichen Leistungen sollen nach den Wünschen des GBW die Überwachungsstellen (zentrale, fachlich aufgespaltene Organisation) zuständig werden, so daß für diese Leistungen eine Konkurrenz mehrerer verschiedener Bedarfsstellen nicht in Erscheinung treten wird.

Ministerialdirigent Dr. Danckwerts will den Bevollmächtigten für den Vierjahresplan (Staatssekretär Dr. Neumann und Ministerialdirektor Gramsch) über die heutige Besprechung unterrichten und dessen Ansicht zu den aufgeworfenen Fragen feststellen, um abweichendes Vorgehen des Beauftragten für den Vierjahresplan auszuschließen. Danach sollen genauere Vorschläge zur Abänderung des WLG ausgearbeitet werden.

Ministerialdirektor Sarnow übergab am Schlusse einen „Vermerk“ für die heutige Besprechung sowie den bei ihm ausgearbeiteten Entwurf einer VO zur Ergänzung des WLG¹⁰.

Dr. Danckwerts

[Anlage]

VERMERK

für die Besprechung am 28. Oktober 1938, betreffend Wehrleistungsgesetz.

I.

Nach seiner Entstehungsgeschichte sollte das Wehrleistungsgesetz als Friedensvorläufer des Kriegsleistungsgesetzes dienen und daneben die veralteten Bestimmungen des Quartierleistungsgesetzes und des Naturalleistungsgesetzes¹¹ ersetzen. Während jedoch das Kriegsleistungsgesetz und die in Aussicht genommene Durchführungsverordnung¹² dazu bestimmt war, allen mit Reichsverteidigungsaufgaben befaßten Ressorts als gesetzliche Grundlage für die Kriegsmaßnahmen zu dienen, konnte in den Verhandlungen mit dem Oberkommando der Wehrmacht und dem Reichsministerium des Innern eine entsprechende Fassung des Wehrleistungsgesetzes nicht erreicht werden. Durch das Unternehmen Österreich wurden die Verhandlungen über die Verabschiedung des Wehrleistungsgesetzes unterbrochen, ohne daß eine Übereinstimmung zwischen OKW und RMdI einerseits, und GBW und seinen Ressorts andererseits erzielt worden war. Da die Wehrmacht jedoch ein Leistungsgesetz für das ohne Mobilmachung durchgeführte Unternehmen Österreich benötigte, ist das Wehrleistungsgesetz kurzerhand auf unmittelbaren Antrag des OKW vollzogen worden.

Bereits während der Durchführung des Unternehmens Österreich und mit noch größerer Deutlichkeit bei den Vorbereitungen für den Sonderfall Tschechoslowakei hat sich gezeigt, daß in einem künftigen Krieg, vornehmlich aus außenpolitischen Gründen, nicht damit gerechnet werden kann, daß die Mobilmachung öffentlich verkündet wird und die Kriegsgesetze in der vorbereiteten Reihenfolge erlassen und veröffentlicht werden. Die Vorbereitungen müssen vielmehr darauf abgestellt werden, auf dem Wege und mit Hilfe der friedensmäßigen Gesetzgebung alle Maßnahmen zu treffen, die für die Herbeiführung der Kriegsbereitschaft aller Einrichtungen des Staates, also auch der Wirtschaft, erforderlich sind.

Das OKW, das bisher die Federführung für das Kriegsleistungsgesetz innehatte, hat daher erklärt, daß mit einer Veröffentlichung des Kriegsleistungsgesetzes und damit einer Außerkraftsetzung des Wehrleistungsgesetzes nicht zu rechnen sei, sondern daß für die Mob-Maßnahmen auf zivilem Gebiet die geltenden Friedensgesetze, also auch das Wehrleistungsgesetz, herangezogen werden

Bezirkswirtschaftsämter), was der RVM jedoch ablehnte; s. die Verhandlungen um die VO zur Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen vom 6. 12. 1939 (RGBl. I S. 2410): R 43 II/637, Bl. 11–55.

¹⁰ R 3101/31141, Bl. 11–13. Der Entw. band in der Hauptsache die Inanspruchnahme von Leistungen der gewerbl. sowie der Ernährungs- und Forstwirtschaft aufgr. § 3 (1) WLG (o. Anm. 3) an die Zustimmung des jeweiligen Fachministers bzw. seiner Verwaltung und erlaubte die Anforderung von Leistungen nach §§5ff. WLG (u. Anm. 13) durch die Bedarfsstellen nur über die zuständ. Verwaltungen.

¹¹ Von 1868 bzw. 1898; s. ARH III, Nr. 111 Anm. 2 und 3.

¹² Nicht erlassen.

müssen. Wie sich aus dem Wortlaut des Wehrleistungsgesetzes, insbesondere den Bestimmungen des Teils B, ergibt, ist das Wehrleistungsgesetz ausschließlich auf die Bedürfnisse der Wehrmacht abgestellt. Lediglich die Bestimmung des § 3 ist allgemein gefaßt, reicht aber als gesetzliche Grundlage für die im zivilen Sektor, insbesondere im Bereich der Wirtschaft zu treffenden Maßnahmen bei weitem nicht aus. Außerdem hat der federführende Sachbearbeiter im OKW erklärt, daß sich ausschließlich der Chef des OKW die Befugnis Vorbehalten habe, Leistungen auf Grund des § 3 Abs. 1 Satz 1 in Anspruch zu nehmen.

Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft, der für die Vorbereitung der Wirtschaft auf den Krieg und für die Durchführung der Kriegswirtschaft selbst die alleinige Verantwortung trägt¹³, muß sich daher ein eigenes Leistungsgesetz schaffen, das ihn in die Lage versetzt, die von ihm für erforderlich gehaltenen Vorbereitungsmaßnahmen im Kriege zu treffen, und das außerdem gleichzeitig eine gesetzliche Grundlage für alle Wirtschaftsmaßnahmen im Kriege selbst bildet.

Auch aus einem anderen Grunde ist es nicht möglich, das Wehrleistungsgesetz als rechtliche Grundlage für die Maßnahmen des GBW heranzuziehen.

Nach dem Reichsverteidigungsgesetz trifft allein der GBW die Vorbereitungen auf dem Gebiet der Kriegswirtschaft. Er kann diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn er seine Maßnahmen auf ein Gesetz stützen muß, dessen Handhabung von anderen Ressorts, hier dem OKW und dem RMdI bestimmt wird. Hierdurch würde eine Rechtslage entstehen, die mit der im Reichsverteidigungsgesetz vorgesehenen Aufgabenteilung in Widerspruch steht.

II.

Wenn der GBW demnach auf eine Anwendung des Wehrleistungsgesetzes für seinen Bereich verzichten muß, so muß er auf der anderen Seite Wert darauf legen, daß durch die Anwendung des Gesetzes nicht in Bereich[e] seiner Zuständigkeit eingegriffen und durch eine allzu weite Auslegung und Handhabung die Durchführung der wirtschaftlichen Mobilmachung gefährdet wird. Der Einwand des OKW und des RMdI, daß das Gesetz nur für die Deckung des Bedarfs der Truppe auf Märschen, bei Übungen, Kommandos usw. herangezogen werden solle und könne, greift nicht durch.

Für die Handhabung der Bestimmung des § 3 Abs. 1 sind so weitgehende Eingriffe in das Wirtschaftsleben möglich, daß sich die Auswirkungen dieser Bestimmung überhaupt noch nicht übersehen lassen. Aber auch die besonderen Leistungsbestimmungen der §§ 4–19, deren gegenwärtige Beschränkungen das OKW überdies noch aufheben kann, lassen eine so weitgehende Handhabung zu, daß dadurch alle auf dem Gebiet der zivilen Mobilmachung getroffenen Vorbereitungen auf das empfindlichste gestört werden können¹⁴. Dies aber ist eine Folge, die sich letzten Endes nur zu Ungunsten der Wehrmacht auswirken kann. Es ist infolgedessen notwendig, daß durch eine Ergänzungsverordnung zum Wehrleistungsgesetz sichergestellt wird, daß die zur Inanspruchnahme der Leistungsbestimmungen befugten Dienststellen nicht in der Lage sind, die auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Mobilmachung getroffenen Vorbereitungen zu beeinträchtigen. Dies kann nur dadurch sichergestellt werden, daß die leistungsberechtigten Dienststellen ihre Anforderungen nicht unmittelbar beim Leistungspflichtigen, sondern bei denjenigen Dienststellen anfordern, die vom GBW und seinen Ressorts mit der Bewirtschaftung der Güter, die Gegenstand der einzelnen Leistungen

¹³ Aufgr. § 4 des geh. *Reichsverteidigungsgesetz* vom 4. 9. 1938: Dok. Nr. 197.

¹⁴ § 4 WLG beschränkte in Abs. 1 die Bedarfsstellen auf die Inanspruchnahme von Leistungen „zur Deckung ihrer Bedürfnisse auf Märschen, bei Übungen, Kommandos oder bei besonderem Einsatz“. Gemäß Abs. 2 konnte das OKW jedoch die für einzelne Leistungsarten genannten Begrenzungen der Leistungspflicht „im Einzelfall oder allgemein vorübergehend aufheben“. Als Leistungen waren in den §§ 5–19 aufgeführt: Gewährung von Unterkunft und Verpflegung, Benutzung priv. Wasserstellen und Abgabe von Futter, Abgabe von Betriebsstoffen, Strom und Gas, (Mit-)Benutzung von Grundstücken und Gebäuden, Lieferung und Überlassung von Verbrauchsstoffen, Geräten und sonst. Gegenständen, Mitbenutzung priv. Nachrichtenanlagen und Werkstätten, Ausführung von und Hilfeleistungen bei Beförderungen zu Land, zu Wasser und in der Luft, Neu- und Umbau von Wasserfahrzeugen. Vgl. Dok. Nr. 187 Anm. 4.

sein können, oder mit den hierzu notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen beauftragt sind. Nur in den dringendsten Fällen und nur, wenn es sich um unbedeutende Gütermengen handelt, wird eine unmittelbare Inanspruchnahme der Leistungspflichtigen erfolgen dürfen. Um eine reibungslose Zusammenarbeit der anfordernden Dienststellen mit den vom GBW oder seinen Ressorts für die Entgegennahme der Leistungsanforderungen bestimmten Dienststellen sicherzustellen, wird der GBW genaue Richtlinien erlassen, nach denen im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und Vorbereitungen die Erfüllung der Leistungen zu erfolgen hat.

Dieses Verfahren wird sowohl im Frieden als auch bei Durchführung der Mobilmachung angewandt werden müssen; denn es erscheint unzweckmäßig, eine im Frieden von den vorstehenden Grundsätzen abweichende Handhabung des Wehrleistungsgesetzes durch die Wehrmacht erst im Mob-Falle auf das Zusammenwirken mit den Organisationen der Kriegswirtschaft umzustellen¹⁵.

¹⁵ Der GBW umriß mit Schreiben an den GBV vom 5. 12. 1938 nochmals seine Forderungen im Sinne dieses Vm.; R 3101/31141, Bl. 14–17. Fortgang der Beratungen nicht ersichtlich. Vor Kriegsbeginn legte der GBV die *VO zur Änderung des WehrleistungsG* vor, welche alle mit dem GBW abgestimmten Ergänzungen enthielt und am 1. 9. 1939 ausgefertigt wurde (RGL. I S. 1639). Das solcherart revidierte WLG wurde sodann unter demselben Datum in neuer Fassung als *Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben (ReichsleistungsG – RLG)* publiziert (RGL. I S. 1645). R 3101/31141, Bl. 25 ff.; Erläuterung des RIM: R 1501/5473, S. 265–308; Durchführung (v.a. Gebührenregelung): R 2/5275. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTI RV, Nr. 13. Die Inanspruchnahme von Grundstücken und Betrieben für Rüstungszwecke regelte das OKW mit Erlaß vom 3. 11. 1939, die Anwendung des RLG im Bereich der Wehrwirtschaftsorganisation der WM allgemein mit Erlaß vom 9. 5. 1940; R 3101/31141, Bl. 78–87.

Zitierhinweis

Nr. 225 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d225>